

00 Deal Personen und Zeitleiste

Fiktive Akte zu Schulungszwecken. Alle Namen, Unternehmen, Daten, Adressen, Beträge, Aktenzeichen und Vertragsklauseln sind frei erfunden. Übereinstimmungen mit realen Personen oder Unternehmen sind nicht beabsichtigt.

1. Codename und Eckdaten

Punkt	Wert
Projektcodename	Project Comet Moth
Mandantin	Kometenfalter Systems GmbH
Sitz und Register	Frankfurt am Main, HRB 137422
Gegenstand	Software zur automatisierten Energieoptimierung in Gewerbeimmobilien
Gründungsdatum	14.02.2022
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital	30.000 EUR, eingeteilt in 30.000 Geschäftsanteile zu je 1 EUR
Aktueller Notar	Notariat Schwartz, Dr. Edelgard Schwartz, Frankfurt am Main
Lead Investor Series A	Northbridge Growth III SCS (Luxemburg, regulierter SCSp-Fonds)
Co-Investor Series A	Angel-Pool Krämer (vier natürliche Personen, vertreten durch RA Krämer)
Bestehender Investor	Stahlauge Ventures GmbH (Seed)
Wandeldarlehensgeberin	Tante Ermelind Capital UG (haftungsbeschränkt)
Zielcloseing	15.07.2026
Long-Stop-Date	15.09.2026

2. Cast

(a) Auf Mandantenseite

- **Kunigunde Reiter** — Gründerin, CEO, 40 Prozent nominal. Volkswirtin, will Mandantenfragen in normaler Sprache beantwortet bekommen, ohne Anglizismen-Lawine. Sehr klare Linie: Anrechnung der bereits geleisteten Vesting-Monate ist für sie ein Knackpunkt.
- **Meinhard Voss** — Gründer, CTO, 30 Prozent nominal. Skeptisch gegenüber englischen Begriffen, hält Anti-Dilution intuitiv für „auch eine Art Bezugsrecht“. Wichtige Lern-Situation.
- **Walburga Stein** — Gründerin, Product, 20 Prozent nominal. Politisch im Gründerteam Mittlerin; will keine Reibung mit Investoren.
- **Olaf Eichholtz** — Interim CFO, ehemals Inhouse Counsel bei einem Mittelstandskonzern. Liefert die internen Cap-Table-Files. Hat aber Cap Table und Gesellschafterliste in einem Excel-Reiter vermischt — typischer Fehler.
- **Eberwein & Helmstadt LLP, München** — bisherige Hauskanzlei für Arbeitsrecht und Vertragsrecht. Keine Corporate-Praxis. Hat den Seed-SHA gezeichnet.
- **Steuerberaterin** — Sozietät Hartwig, Frankfurt, kümmert sich um die Lohnsteuerthemen rund um VSOP.

(b) Auf Investoreseite Lead

- **Northbridge Growth III SCS** — Lead-Fonds, Sitz Luxemburg. General Partner: Northbridge Growth GP S.à r.l. Investment Committee tagt Mittwochs.
- **Henning Lüttich** — Partner Northbridge, Deal Lead. Hat in San Francisco gearbeitet, mischt Delaware-Logik mit Frankfurter Realität. Hält Investor Director Approval intuitiv für „Board veto“.
- **Vivienne Ostwald** — Senior Associate Northbridge, kümmert sich um Term-Sheet-Verhandlung.
- **Brackenmuir & Quint LLP, Frankfurt** — Investor Counsel. Magic Circle, mit deutscher Praxis. Lead: Dr. Frieda Brackenmuir.

(c) Auf Investoreseite Co

- **Siegfried Krämer Angel Pool** — vier Privatpersonen, gepoolt über die „Krämer Angel Investment GbR“, Sitz Bad Homburg. Sprecher: RA Siegfried Krämer.
- **Stahlauge Ventures GmbH** — Seed-Investor seit 2023, hält 10 Prozent. Will Bestandsschutz für die Seed-Präferenz.
- **Tante Ermelind Capital UG (haftungsbeschränkt)** — Family-Office-Vehikel des Onkels von Walburga Stein. Hat ein Wandeldarlehen über 600.000 EUR ausgegeben.

(d) Auf Beraterseite Mandantin

- **Dr. Adelheid von Westarp** — Partnerin Corporate, federführend für Kometenfalter.
- **Roswitha Plöger** — Counsel, Tax und VSOP-Themen.
- **Hildemar K.** — Associate 1. Jahr, frisch aus dem Referendariat. Schreibt den Arbeitsstand in Datei 06.
- **Sebastian Volpert** — Notariatsangestellter im Notariat Schwartz, koordiniert Beurkundungstermine.

3. Zeitleiste seit Seed

Datum	Ereignis
14.02.2022	Gründung Kometenfalter Systems GmbH, Stammkapital 25.000 EUR, drei Gründer.
01.07.2023	Kapitalerhöhung um 5.000 EUR; Stahlauge Ventures GmbH übernimmt neue Geschäftsanteile, Seed-Investment 1,5 Mio. EUR, 1x non-participating preference, basic anti-dilution.
01.07.2023	Seed-SHA und Satzungsänderung beurkundet, UR-Nr. 412/2023 Notariat Schwartz.
01.01.2024	Reverse Vesting der Gründer beginnt, 36 Monate, 12 Monate Cliff.
03.03.2024	Anmeldung Kapitalerhöhung im Handelsregister.
15.04.2024	Eintragung Kapitalerhöhung im Handelsregister; aktuelle Gesellschafterliste eingereicht.
12.09.2024	Beirat per Gesellschafterbeschluss eingerichtet, ohne Geschäftsordnung; tagt informell.
21.11.2024	Wandeldarlehen Tante Ermelind Capital UG über 600.000 EUR, DocuSign, nicht beurkundet.
18.02.2025	VSOP-Programm aufgelegt, 900 virtuelle Anteile zugesagt, davon 360 vested.
15.05.2025	Erstgespräch mit Northbridge.
02.10.2025	Northbridge IC genehmigt LOI.

Datum	Ereignis
12.11.2025	LOI gezeichnet.
18.12.2025	Northbridge schickt Standard-Term-Sheet.
14.04.2026	Term Sheet Final Draft.
18.05.2026	Aktueller Notarentwurf der Gesellschafterliste (noch nicht eingereicht).
25.05.2026	Datenraum geöffnet, Brackenmuir & Quint LLP arbeitet sich ein.
Donnerstag heute	Partnerin verlangt Briefing bis 11:30 Uhr.
15.07.2026	Zielclosing.
15.09.2026	Long-Stop-Date laut Term Sheet.

4. Was die Akte testet

- Trennung von **Cap Table** (internes Steuerungsinstrument) und **Gesellschafterliste** (öffentliches Register nach Paragraph 40 GmbHG).
- Wirtschaftliches Verständnis von **fully diluted basis**, Option-Pool-Shuffle, Wandeldarlehen, VSOP-Anteilen.
- Umgang mit englischen Vertragsbegriffen, die deutsch ähnlich klingen, aber rechtlich anders wirken: Liquidation Preference, Anti-Dilution, Drag/Tag, Reps & Warranties, Consent Matters, Investor Director.
- Brücke zwischen englischem Term Sheet und deutscher Notar-, Register- und GmbHG-Welt.
- Sensibilität für Anfängerfehler: blinde Eindeutschung, Cap-Table-Gesellschafterlisten-Verwechslung, Übersehen des Wandeldarlehens, Beirat als Board behandeln.
- Sauberer Übergang in Partnerbriefing, Mandantenmemo und Liste an Investor Counsel.

5. Wichtig für den Test

Diese Akte ist bewusst unrund. Sie enthält Widersprüche zwischen Term Sheet, Satzung, Seed-SHA, Wandeldarlehen und VSOP. Die Aufgabe besteht **nicht** darin, eine perfekte Verhandlungsposition zu schreiben, sondern die Widersprüche zu erkennen, in Partnerbriefing und Mandantenmemo zu übersetzen und für die Verhandlung sortiert vorzulegen.